

تعميم

المحترمون

السادة/

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الموضوع: تعديل قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل.

استناداً إلى الصلاحيات المنوطة للبنك المركزي السعودي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ١٤٤٢/٤/١١هـ، وإلى الصلاحيات المنوطة لمعالي محافظ البنك المركزي بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٣٣/٨/١٣هـ.

نحيطكم بصدور قرار معالي المحافظ المتضمن الموافقة على التعديلات الواردة على قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل بالصيغة المرفقة.

للإحاطة والعمل بموجبه.

وتقبلوا تحياتي،

يزيد بن أحمد آل الشيخ

وكيل المحافظ للرقابة

نطاق التوزيع:

- شركات الوساطة الرقمية المرخصة من البنك المركزي.
- منشآت تحصيل ديون جهات التمويل المرخصة من البنك المركزي.

قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط

التمويل

رجب ١٤٤٧هـ / ديسمبر ٢٠٢٥ م

أصدر البنك المركزي السعودي هذه القواعد وفقاً للصلاحيات المخولة له بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ١٤٤٢/٤/١١هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٣٣/٨/١٣هـ، ولائحته التنفيذية.

البنك المركزي السعودي
SAMA
Saudi Central Bank



جدول المحتويات

الجزء	رقم الصفحة
الفصل الأول: التعريفات والأحكام العامة	٣
الفصل الثاني: أحكام الترخيص	٣
الفصل الثالث: أحكام ممارسة النشاط	٦
الفصل الرابع: الإشراف والالتزام	٧
الفصل الخامس: أحكام ختامية	٨

Public

الفصل الأول: التعريفات والأحكام العامة

المادة الأولى: التعريفات

- ١ - يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة لها في نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية.
- ٢ - لغرض تطبيق أحكام هذه القواعد؛ يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه القواعد - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
- ١-٢ النشاطات المساندة لنشاط التمويل: نشاط أو أكثر يرتبط بنشاط التمويل ويُعد داعماً أو مكماً أو تبعاً له وفقاً لما يحدده البنك وبما يحقق المنافسة؛ ويشمل ذلك نشاط الوساطة الرقمية لجهات التمويل، وأي نشاط آخر يوافق عليه البنك، ولا يشمل ذلك نشاط تحصيل ديون جهات التمويل.
- ٢-٢ المنشأة المساندة للتمويل: الشخص الحاصل على ترخيص البنك لممارسة نشاط أو أكثر من النشاطات المساندة لنشاط التمويل بموجب النظام واللائحة وهذه القواعد.
- ٣-٢ نشاط الوساطة الرقمية: ربط العملاء بجهات التمويل باعتبار التزاماتهم الائتمانية وملاءتهم المالية، وعرض الخيارات التمويلية المتاحة لهم، لقاء مقابل مادي من خلال منصة إلكترونية.

المادة الثانية: نطاق التطبيق

تسري هذه القواعد على المنشأة التي تُرخّص من البنك بممارسة نشاط مساند لنشاط التمويل.

المادة الثالثة: الغرض

تهدف هذه القواعد إلى تحديد المتطلبات والضوابط اللازمة لمنح الترخيص بممارسة النشاطات المساندة لنشاط التمويل ومراقبة أنشطتها.

المادة الرابعة: أحكام عامة

مع عدم الإخلال بنظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية، يتم تقديم طلب الترخيص لممارسة النشاطات المساندة لنشاط التمويل إلى البنك وفقاً للمتطلبات والضوابط والإجراءات الواردة في هذه القواعد، بالإضافة إلى ما يحدده البنك بهذا الشأن من وقت لآخر.

الفصل الثاني: أحكام الترخيص

المادة الخامسة: تقديم طلب الترخيص

- يشترط في طالب الترخيص لممارسة النشاطات المساندة لنشاط التمويل تقديم طلب الترخيص إلى البنك مبيناً فيه النشاطات المطلوب الترخيص بمزاولةها، ويرفق به ما يأتي:
- ١ - نموذج طلب الترخيص المقرر من البنك بعد إكماله.

- ٢- عقد تأسيس المنشأة المساندة للتمويل ونظامها الأساسي إن وجد.
- ٣- قائمة بالأعضاء المؤسسين أو المساهمين والشركاء تتضمن مقدار حصة كل مؤسس أو مساهم وشريك ونسبتها في المنشأة المساندة للتمويل. ضمان بنكي غير قابل للإلغاء - في حال كان المتقدم شركة تحت التأسيس - بمبلغ يعادل الحد الأدنى لرأس المال للنشاط أو الأنشطة المساندة المطلوب ممارستها، صادراً لصالح البنك من أحد البنوك المحلية، ويجدد تلقائياً حتى سداد رأس المال كاملاً. ويفرج عن هذا الضمان بناءً على طلب المؤسسين في الحالات التالية:
 - i. دفع رأس المال نقداً.
 - ii. سحب طلب الترخيص.
 - iii. رفض طلب الترخيص من البنك.
- ٤- مشروعات الاتفاقيات والعقود المقترحة مع الغير.
- ٥- أي وثائق وبيانات ومستندات ومعلومات أخرى يطلبها البنك.

المادة السادسة: رأس المال

- ١- مع مراعاة أحكام نظام الشركات، يكون الحد الأدنى لرأس المال للمنشأة المساندة للتمويل حسب الآتي:
 - (أ) (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني ريال سعودي للمنشأة المساندة للتمويل التي تمارس نشاط الوساطة الرقمية.
 - (ب) يحدد البنك الحد الأدنى لرأس المال للمنشأة المساندة للتمويل التي تمارس النشاطات المساندة الأخرى التي يقرها البنك.
- ٢- للبنك رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقاً لأوضاع السوق، أو إذا رأى أن نموذج العمل المقترح من المنشأة المساندة للتمويل أو طبيعة أنشطتها أو النطاق الجغرافي المقترح للنشاط يستدعي ذلك، مع مراعاة حجم المخاطر المصاحبة للنشاط وطبيعتها.

المادة السابعة: متطلبات الإدارة

- يشترط في كل شخص مرشح للأعمال الرقابية والتنفيذية في المنشأة المساندة للتمويل الآتي:
- (أ) متطلبات الأهلية المهنية المقررة من البنك.
 - (ب) أن يكون مقيماً بصفة دائمة في المملكة.
 - (ج) أن يكون مؤهلاً نظرياً وتطبيقياً، ولديه خبرة مناسبة في ذات المجال.
 - (د) ألا يكون قد انتهك أحكام نظام السوق المالية ولوائحه، أو نظام مراقبة البنوك، أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو أنظمة التمويل.
 - (هـ) ألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً للأنظمة، أو ما تحدده اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.

المادة الثامنة: الموافقة الأولية

على البنك - بعد اكتمال الطلب - إصدار قرار بالموافقة الأولية، أو الرفض المسبب خلال مدة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوم عمل، ويراعي البنك في الترخيص تنافسية الصناعة وسلامتها، وجودة الخدمات.

المادة التاسعة: تزويد البنك بالمعلومات المطلوبة

١- يجب على طالب الترخيص للمنشأة المساندة للتمويل تزويد البنك خلال (١٥) يوم عمل بأية معلومات أو وثائق إضافية يطلبها البنك.

٢- للبنك رفض الطلب في حال عدم الالتزام بالمدة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة.

المادة العاشرة: تأسيس المنشأة المساندة للتمويل

يجب على الأعضاء المؤسسين استكمال تأسيس المنشأة المساندة للتمويل خلال ستة أشهر من تاريخ موافقة البنك الأولية، وتزويد البنك بنسخة من السجل التجاري للمنشأة، تتضمن النشاطات المرخصة وفقاً لموافقة البنك الأولية. وتنتهي صلاحية هذه الموافقة بانقضاء مدة ستة أشهر على تاريخ منحها، ما لم يوافق البنك على تمديد المدة.

المادة الحادية عشرة: الترخيص

١- للبنك اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من استيفاء المنشأة المساندة للتمويل من متطلبات البنك، مثل القيام بزيارات ترخيصية أو تفتيشية لمقر المنشأة ومقابلة مسؤوليها والاطلاع على أنظمتها وإجراءاتها وسجلاتها.

٢- بعد تحقق البنك من التزام مقدم الطلب بالمتطلبات المنصوص عليها في هذه القواعد، يقوم البنك بإصدار ترخيص ممارسة النشاطات المساندة لنشاط التمويل.

٣- يحظر على المنشأة المساندة للتمويل ممارسة أي نشاط آخر لم يرخّص به البنك.

المادة الثانية عشرة: نطاق الترخيص

يحدد الترخيص النشاط المرخص للمنشأة المساندة للتمويل بمزاويلته، ولبنك تقييد الترخيص بشروط خاصة.

المادة الثالثة عشرة: مدة الترخيص

تكون مدة الترخيص (٣) ثلاث سنوات، ولبنك تجديده بناءً على طلب المنشأة. وتقدم المنشأة طلب التجديد كتابياً قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الترخيص.

المادة الرابعة عشرة: تعديل الترخيص

للمنشأة المساندة للتمويل تقديم طلب تعديل الترخيص، أو تعديل شرط أو قيد وارد فيه، ويجب أن يُبنى الطلب على مبررات معقولة لإجراء التعديل وترفق به أي وثائق أو معلومات أو دراسات يطلبها البنك.

المادة الخامسة عشرة: إلغاء الترخيص

لبنك إلغاء الترخيص حسب الآتي:

- ١- بناءً على طلب المنشأة المساندة للتمويل، مع مراعاة حقوق الدائنين والمستفيدين وسلامة النظام المالي.
- ٢- إذا ثبت أن المنشأة المساندة للتمويل زودت البنك بمعلومات زائفة أو أغفلت الإفصاح عن معلومات جوهرية كان عليها الإفصاح عنها لأغراض الترخيص.
- ٣- إذا أخلت المنشأة المساندة للتمويل بمتطلبات هذه القواعد أو بأحكام أنظمة التمويل أو بما يصدره البنك من تعليمات.
- ٤- عدم بدء المنشأة المساندة للتمويل مزاولة النشاطات المرخص بها خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الترخيص.
- ٥- توقف عمليات المنشأة المساندة للتمويل لمدة تزيد على ثلاثة أشهر متصلة، أو ستة أشهر متفرقة دون الحصول على عدم ممانعة البنك الكتابية المسبقة.

المادة السادسة عشرة: انتهاء الترخيص

ينتهي الترخيص نظاماً في الحالات الآتية:

- ١- انتهاء مدة الترخيص دون تجديد.
- ٢- تعيين مصف للمنشأة المساندة للتمويل.
- ٣- الدخول في إجراءات إفلاس المنشأة المساندة للتمويل وفقاً لنظام الإفلاس.

المادة السابعة عشرة: آثار إلغاء الترخيص أو انتهاءه

يترتب على إلغاء الترخيص أو انتهاءه إخضاع المنشأة المساندة للتمويل للتصفية، ويتم إخطار المنشأة المساندة للتمويل كتابياً عند إلغاء الترخيص، وتمنح مهلة ستة أشهر لتصفية أعمالها، وللبنك تعيين المصفي.

الفصل الثالث: أحكام ممارسة النشاط

المادة الثامنة عشرة: السياسات والإجراءات الداخلية

على المنشأة المساندة للتمويل القيام بالآتي:

- ١- وضع سياسات وإجراءات داخلية للالتزام بهذه القواعد والتعليمات الصادرة عن البنك، والأنظمة ذات العلاقة.
- ٢- وضع سياسات تنظيمية مناسبة مكتوبة، تعتمد من الجهة الرقابية الأعلى في المنشأة، وتتضمن أدلة التنظيم الداخلي، والحوكمة، وإدارة المخاطر، والالتزام، واسناد المهام، والموارد البشرية.

المادة التاسعة عشرة: متطلبات أمن المعلومات ومكافحة الجرائم المالية

- ١- على المنشأة المساندة للتمويل الالتزام بالمتطلبات التي يضعها البنك في شأن أمن المعلومات.
- ٢- على المنشأة المساندة للتمويل الالتزام بالمتطلبات النظامية الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحتهما التنفيذية والقواعد والأدلة الإرشادية ذات الصلة. وفقاً لما يحدده البنك، وبما يتلاءم مع طبيعة نشاط هذه المنشآت وحجمها ومستوى المخاطر التي قد تتعرض لها، بالإضافة إلى الالتزام بالمتطلبات والتعليمات الصادرة عن البنك المتعلقة بالجرائم المالية والاحتيال المالي.

المادة العشرون: توظيف الموارد البشرية

يجب ألا تقل نسبة توظيف الموارد البشرية عن (٥٠%) عند بدء المنشأة المساندة للتمويل أنشطتها، وذلك على مستوى المنشأة ككل. وللبنك رفع نسبة التوظيف أو خفضها حسب ما تراه مناسباً.

المادة الحادية والعشرون: ميثاق أخلاقيات العمل

على المنشأة المساندة لنشاط التمويل وضع ميثاق لأخلاقيات العمل واتخاذ جميع ما يلزم للتحقق من الالتزام بميثاق أخلاقيات العمل الخاص بها في ضوء الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، على أن يشتمل هذا الميثاق على مبادئ وسياسات وضوابط واضحة لسلوكيات العمل وسياسة تضارب المصالح وأخلاقيات التعامل المهني مع المستفيدين. ويعتمد من الجهة الرقابية الأعلى في المنشأة.

المادة الثانية والعشرون: حماية العملاء وضمان سرية البيانات

- ١- على المنشأة المساندة للتمويل إنشاء وظيفة لمعالجة الشكاوى ووضع إجراءات واضحة لتلقي وتوثيق شكاوى المستفيدين ودراستها والرد عليها خلال المدة التي يحددها البنك، على أن يتم تقييد الشكاوى في سجلات خاصة بذلك، تشمل كافة المعلومات الضرورية المتعلقة بموضوع الشكاوى وما يتخذ بشأنها من إجراءات.
- ٢- على المنشأة المساندة للتمويل ومنسوبيها المحافظة على سرية بيانات العملاء وعملياتهم وعدم الإفصاح عنها أو كشفها لأطراف أخرى أو الاستفادة منها حتى بعد ترك العمل أو إلغاء الترخيص إلا وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
- ٣- على المنشأة المساندة للتمويل اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على سرية معلومات عملائها وعملياتهم.

الفصل الرابع: الإشراف والالتزام

المادة الثالثة والعشرون: إشراف البنك

- ١- على المنشأة المساندة للتمويل الآتي:
 - (أ) تزويد البنك بأي بيانات أو معلومات أو مستندات أخرى يطلبها البنك وفق النماذج والضوابط والتعليمات وبالوقت الذي يحدده البنك.
 - (ب) تقديم كافة المعلومات والمستندات الخاصة بالمنشأة وأنشطتها وشركائها وموظفيها للبنك فور طلبه.
 - (ج) وضع سياسة تخص تضارب المصالح وسرية المعلومات ويتم تحديثها بشكل دوري.
 - (د) وضع خطة لاستمرارية الأعمال، وخطة لتعيين المناصب الشاغرة.
 - (هـ) تمكين كافة موظفي البنك المختصين والمراجعين المعيّنين من قبله من الوصول إلى المرافق ذات العلاقة بأعمالهم وإلى كافة المستندات والبيانات (بما في ذلك البيانات الرقمية) عند طلبهم ذلك.
- ٢- يحظر على المنشأة المساندة للتمويل أو أي من موظفيها إخفاء أو محاولة إخفاء أي معلومات أو تجاوزات أو الامتناع عن الإجابة عن أي استفسارات يطلبها البنك.

٣- للبنك اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من التزام المنشآت المساندة للتمويل بهذه القواعد والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، ومن ذلك القيام بزيارات إشرافية أو تفتيشية لمقر المنشأة ومقابلة موظفيها والاطلاع على أنظمتها وإجراءاتها وسجلاتها. ول للبنك تعيين طرف ثالث على نفقة المنشأة المساندة للتمويل للقيام بأي من الإجراءات المتخذة وفق أحكام هذا الفصل.

٤- للبنك في حال مخالفة المنشأة المساندة للتمويل للأنظمة أو اللوائح السارية أو هذه القواعد أو عند وجود صعوبات مالية في المنشأة المساندة للتمويل اتخاذ إجراء أو أكثر من الآتي:

- (أ) إصدار تعليمات إلى إدارة المنشأة المساندة للتمويل تتعلق بإدارة أعمالها.
- (ب) حظر أو تقييد كل أو بعض أنشطة المنشأة المساندة للتمويل.
- (ج) منع المديرين أو الإدارة من ممارسة مهامهم أو تحديدها.
- (د) تعيين مشرفين لتسيير العمل في المنشأة المساندة للتمويل حسب ما يحدده البنك.

المادة الرابعة والعشرون: الالتزام

- ١- على المنشأة المساندة للتمويل وضع الضوابط والإجراءات الداخلية التي تضمن تحقيق الالتزام بهذه القواعد وجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
- ٢- على المنشأة المساندة للتمويل الاحتفاظ بسجلات كافية لإثبات الالتزام بهذه القواعد والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون مخالفة أحكامها.
- ٣- على المنشأة المساندة للتمويل عدم الإفصاح وكشف أي معلومات لأي طرف خارجي إلا بموافقة البنك.
- ٤- على المنشأة المساندة للتمويل الحصول على عدم ممانعة البنك المسبقة قبل الاستحواذ على أصول خلاف تلك اللازمة لإدارة أعمالها.
- ٥- على المنشأة المساندة للتمويل الحصول على عدم ممانعة البنك المسبقة قبل إجراء أي تصفية جزئية أو كلية لنشاطها أو للمنشأة نفسها.
- ٦- يُعد عدم الالتزام بأحكام هذه القواعد مخالفاً لنظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية.

الفصل الخامس: أحكام ختامية

المادة الخامسة والعشرون: التعليمات التنظيمية والفنية

ل للبنك إصدار تعليمات تنظيمية وفنية لكل نشاط مساند للتمويل، وعلى المنشأة المساندة للتمويل التقيد بهذه التعليمات.

المادة السادسة والعشرون: الاعفاء

للبنك -وبناءً على الطلب المُقدم- إعفاء المنشأة المساندة للتمويل من تطبيق أي من الأحكام الواردة في هذه القواعد بما يتناسب مع حالة القطاع.

المادة السابعة والعشرون: النفاذ

يُعمل بهذه القواعد اعتباراً من تاريخ اعتمادها.

Public